

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2506/2533

การรถไฟแห่งประเทศไทย
นายสำราญ มาลัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

แม้ค่าใช้จ่ายและค่าควบคุมการซ่อมจะเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่โจทก์จะต้องใช้จ่ายอยู่แล้ว แต่เมื่อเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่โจทก์ต้องเสียไปในการซ่อมความเสียหายที่ได้รับ ซึ่งสามารถคิดคำนวณเฉลี่ยออกมาได้ จึงถือได้ว่าเป็นต้นทุนในการซ่อมที่จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์

เงินค่าแรงที่โจทก์ต้องจ่ายให้แก่พนักงานของโจทก์ในการซ่อมแซมความเสียหายเกี่ยวกับรถไฟ เสาคโทรเลข สายควบคุมพร้อมอุปกรณ์และอื่น ๆ อันเกิดจากการทำละเมิดของจำเลยที่ 1 แม้พนักงานของโจทก์จะได้รับเงินเดือนจากโจทก์เป็นประจำอยู่แล้ว แต่เมื่อโจทก์ต้องใช้พนักงานของโจทก์ไปซ่อมแซม เพราะถ้าไม่มีการละเมิดเกิดขึ้น โจทก์ก็ย่อมไม่ต้องใช้พนักงานของโจทก์ไปทำงานนั้น หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องจ้างเหมาให้บุคคลอื่นทำการซ่อมแซมแทน จำเลยทั้งห้าจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าแรงดังกล่าวให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างทำหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อหมายเลข ทะเบียน ๘๐-๓๒๗๓ จะเชิงเตรา ให้แก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ โดยมีจำเลยที่ ๕ เป็นผู้รับ

ประกันภัยคำจนรถยนต์คันดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๖ เวลา ๙.๕๔ นาฬิกา จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์คันดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ไปตามถนนภายในย่านสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา มุ่งหน้าไปออกถนนมหาจักรพรรดิ ด้วยความประมาทข้ามทางรถไฟโดยไม่หยุดรถเพื่อให้ขบวนรถไฟที่กำลังแล่นมา ผ่านไปก่อนตามป้ายสัญญาณ เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่จำเลยที่ ๑ ขับ แล่นตัดหน้า รถไฟขบวนที่ ๒๐๓ อย่างกะทันหัน รถไฟชนรถยนต์คันที่จำเลยที่ ๑ ขับและรถไฟได้รับความเสียหาย ๑๐๐,๘๘๔.๗๔ บาท และรางคด เครื่องกลับประแจรางขนาด ๘๐ ปอนด์ ชำรุดไม้หมอนรองรางเสียหายต้องซ่อมเป็นเงิน ๑๑,๓๐๔.๗๐ บาท เสาโทรเลข หัก ๑ ต้น สายโทรเลขและโทรศัพท์ขาด โคมไฟฟ้าชำรุดต้องซ่อมแซมเป็นเงิน ๒๓,๗๓๖.๒๐ บาท ค่าเสียหายในการนำรถไฟกลับมาซ่อมที่โรงงานมักกะสันเป็นเงิน ๒,๖๗๙.๗๗ บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น ๑๒๘,๕๖๕.๔๑ บาท เมื่อคิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๑ ปี เป็นเงิน ๑๐,๓๙๒.๔๑ บาท ขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน ๑๓๘,๙๕๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๑๓๘,๕๖๕.๔๑ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ มิใช่ลูกจ้าง และไม่ได้ขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุในทางการที่จ้าง เหตุรถไฟชนรถยนต์เกิดขึ้นเพราะความประมาทของคนขับรถไฟ โจทก์ไม่มี สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องสูงเกินไป ค่าเสียหายที่แท้จริงของ โจทก์เป็นเงินเพียง ๖๙,๒๘๒.๗๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน ๑๓๘,๕๖๕.๔๑ พร้อม ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๖ จนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน ๙๓,๓๒๙.๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๖ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ ขับริยนต์ไปในการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ โดยประมาทตัดหน้ารถไฟในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้รถไฟชนรถยนต์คันที่จำเลยที่ ๑ ขับ ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ ๕ จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ส่วนค่าเสียหายนั้นฟังได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตามที่นำสืบ คือ ค่าแรงช่าง ๓ คน ที่ไปตรวจดูความเสียหาย ๒,๖๓๙.๗๗ บาท ค่าซ่อมแซม เป็นเงินค่าของ ๓๖,๑๓๙.๕๐ บาท ค่าแรง ๒,๖๓๙.๗๗ บาท ค่าซ่อมแซม เป็นเงินค่าของ ๓๖,๑๓๙.๕๐ บาท ค่าแรง ๒๑,๖๘๗.๗๓ บาท เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าควบคุมแล้วเป็นเงินค่าซ่อมรถไฟของโจทก์ทั้งสิ้น ๑๐๐,๘๘๔.๗๔ บาท ค่าซ่อมเสาโทรเลข สายควบคุมพร้อมอุปกรณ์เป็นเงิน ๒๓,๗๓๖.๒๐ บาท ค่าซ่อมไม้หมอก ฎฎญเอียดสิ้นประแจ เครื่องดันกลับประแจ รวมทั้งค่าแรงเป็นเงิน ๑๑,๓๐๔.๗๐ บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น ๑๓๙,๕๖๕.๔๑ บาท ที่จำเลยต่อสู้ว่าค่าใช้จ่ายและค่าควบคุมเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่โจทก์ต้องใช้จ่ายอยู่แล้ว จึงไม่น่ามีสิทธิเรียกร้องเอากับจำเลยได้นั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ค่าใช้จ่ายประจำและค่าควบคุมเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่โจทก์ต้องเสียไปในการซ่อมแซมความเสียหายที่ได้รับ ซึ่งสามารถคิดคำนวณเฉลี่ยออกมาได้ จึงถือเป็นต้นทุนในการซ่อมที่จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ สำหรับค่าแรงที่จำเลยต่อสู้ว่า พนักงานที่นำไปซ่อมรถไฟกันเกิดเหตุได้รับเงินเดือนประจำของโจทก์อยู่แล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าแรงจากจำเลยได้นั้น เห็นว่าแม้พนักงาน

หมายเหตุ